

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5521/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย สุรทัศน์ ปี่ อม สุวรรณ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 278, มาตรา 309 วรรคแรก, มาตรา 309 วรรคสอง, มาตรา 310, มาตรา 321

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 185, มาตรา 215, มาตรา 225

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 278 กระทงหนึ่ง ฐานร่วมกันกระทำความผิดต่อเสรีภาพและฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ปราศจากเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง, 310 วรรคแรก, 83 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานกระทำความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา 309 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดอีกกระทงหนึ่ง จำเลยฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาผู้เสียหายยื่นคำร้องมีข้อความว่าผู้เสียหายไม่มีความประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยทุกข้อหา ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะความผิดตามมาตรา 278 และ 310 วรรคแรก ออกจากสารบบความคงมีปัญหาคดีที่ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยเพียงว่า จำเลยกระทำความผิดตามมาตรา 309 วรรคสอง หรือไม่ เมื่อศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรก เท่านั้นซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ และคดียังไม่ถึงที่สุดการที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องมีข้อความดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นการยอมความกันในความผิดที่ศาลฎีกาวินิจฉัยนี้ด้วย สิทธินำคดี

อาญา มาฟ้องยอมเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ศาลฎีกาต้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 309, 310, 83, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 309 วรรคสอง, 310, 83, 91 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำความผิดตามมาตรา 278 ให้จำคุก 3 ปี กระทงหนึ่ง ฐานร่วมกันกระทำความผิดต่อเสรีภาพและฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ปราศจากเสรีภาพตามมาตรา 309 วรรคสอง, 310, 83 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานกระทำความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา 309 วรรคสอง, 83 ให้จำคุก 2 ปี อีกกระทงหนึ่ง รวม 2 กระทงจำคุก 5 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ระหว่างพิจารณา นางสาวผ่องศรี ราชแจ่ม ผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 และ มาตรา 310 วรรคแรก เป็นความผิดอันยอมความได้เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินาคดีอาญาฟ้องของโจทก์จึงเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะความผิดตาม มาตรา 278 และ มาตรา 310 วรรคแรก เสียจากสารบบความ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์รับฟังได้เพียงว่าจำเลยได้ขู่บังคับผู้เสียหายให้ไปกับจำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรก เท่านั้นแต่ความผิดตาม มาตรา 309 วรรคแรก เป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321 และคดียังไม่ถึงที่สุด เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าผู้เสียหายไม่มีความประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยทุกข้อหา ถือได้ว่าเป็นการยอมความกันในคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว สิทธินาคดีอาญาฟ้องยอมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวย สุขพรหม)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
